



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:

DI CAPRIO VINCENZO, Giudice monocratico

in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 6025/2024 depositato il 12/11/2024

proposto da

Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Caserta

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 179/24 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI 2017

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1322/2025 depositato il 11/03/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente: La società Ricorrente_1 Srl, rappresentata e difesa come in atti, ricorre avverso un atto di contestazione di sanzioni amministrative n. 179/2024, per irregolare tenuta del registro di carico e scarico

su prodotti energetici per l'anno 2016 – 2017 per € 1.017.50.

All'udienza insiste per l'accoglimento del ricorso.

Resistente: Si costituisce Agenzia delle Dogane.

All'udienza insiste per il rigetto del ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente, concessionaria del punto di distribuzione e rivendita di prodotti petroliferi in Luogo_1 (CE), SS e tale impianto è stato dato in gestione alla società Società_1 s.a.s. di nominativo_1.

Il 2 aprile 2024, con nota protocollo n. 6964/RU, l'Ufficio delle Dogane di Caserta ha notificato alla Esso, in qualità di coobbligata in solido ex art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 504/1995 (Testo Unico delle Accise), il processo verbale di constatazione del 7 marzo 2022, elevato dalla Guardia di Finanza – Gruppo Caserta nei confronti della Società_1, che ha rilevato, nell'anno 2017, presunte eccedenze di gasolio per autotrazione che supererebbero il limite legale ammesso, per un totale di 5.469.347 litri; è stato quindi ipotizzato un omesso versamento di accise per l'importo di euro 3.376.775 in capo alla Società_1.

Rileva che la notifica dei richiamati atti è avvenuta senza che l'Ufficio abbia tenuto conto delle richieste di accesso agli atti, né delle richieste di appuntamento o di contraddittorio, e senza fornire alcuna motivazione a giustificazione del proprio operato.

Eccepisce, in primo luogo, la violazione dell'art 25 comma 5, del D.lgs. n. 504/1995, che prevede che "Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto di distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso". Pertanto la solidarietà in esso richiamata è solo fiscale e non anche sotto il profilo sanzionatorio, a maggior ragione che la sanzione è irrogata per la presunta inosservanza di un adempimento formale.

Rileva, inoltre, la violazione del diritto di difesa per il mancato accesso agli atti, e assenza di motivazione in relazione agli elementi fondanti la pretesa.

Agenzia delle Dogane, n sede di costituzione, rileva che l'atto è valido e legittimo, in quanto la corresponsabilità del concessionario e del gestore vale per tutti gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto, e non avendo dato prova dell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza, è chiamata a rispondere per culpa vigliando. Rileva che la richiesta di accesso agli atti non era possibile, in quanto i registri erano nel possesso della GDF che stava eseguendo i controlli. Rileva, inoltre, che il pvc conteneva tutte le informazioni necessarie al diritto di difesa.

Con memorie successive, evidenzia, che, nel PVC, i verbalizzanti non hanno rilevato alcuna irregolarità nei registri della società Società_1, bensì l'esatto contrario. Le eccedenze di gasolio contestate derivano, infatti, dai dati estratti proprio dai registri di carico e scarico relativi agli anni 2016 e 2017, circostanza che è pacificamente confermata dagli stessi verbalizzanti nei fogli 6 e 8 del PVC.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via assorbente si evidenzia che l'art 25 comma 5, del D.lgs. n. 504/1995 sancisce " Per gli impianti di

distribuzione stradale di carburanti la licenza è intestata al titolare della gestione dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto di distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.”

Pertanto, se l'obbligo di tenuta del registro spetta al gestore, eventuali sanzioni sono afferenti solo ad esso, pertanto la doglianza di parte è fondata.

P.Q.M.

Il giudice monocratico accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese compensate.